

SHAHUL HAMEED NOOR MOHAMAD
lwn.
FATIMAH JOHAN BINTI MOHAMAD FAROOK

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, Y.A.A Dato' Hj. Mohd Amran Bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Panel), Datuk Hj. Mohd Radzi Bin Hj. Abd Latif (Panel), pada 24 Ogos 2022 bersamaan 26 Muharam 1444H]

Permohonan No.: 10000-085-0112-2021

(Permohonan Kebenaran Lanjutan Tempoh Masa Memfailkan Semakan - Seksyen 238 Enakmen Tatacara *Mal* Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon: Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Mohd Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

Peguam Syarie Responden: Puan Norhafizah binti Haron daripada Tetuan Hafizah Haron & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan untuk mendapatkan pelanjutan tempoh masa memfailkan semakan bagi Kes Saman No.: 10100-026-1017-2019. Permohonan ini difailkan oleh Pemohon pada 20/10/2021 untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

- 1.1 Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa memfailkan Permohonan Semakan terhadap keputusan di Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Kes Saman No.: 10100-026-1017-2019 bertarikh 12/4/2021.
- 1.2 Lanjutan masa diberi kepada Pemohon untuk memfailkan Permohonan Semakan selama tiga puluh (30) hari atau tertakluk

kepada kekosongan slot temujanji bagi pendaftaran kes melalui laman sesawang picktime.jakess dari tarikh Alasan Penghakiman atau Perintah ini dikeluarkan mengikut mana yang terkemudian.

- 1.3 Lain-lain relif atau perintah yang difikirkan suaimanfaat oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon di dalam permohonan ini ialah Shahul Hameed Noor Mohamed (No. Pasport:Z3369719) yang beralamat di No.59 Jalan Bandar Puteri 10/9, Taman Bandar Puteri, 47180 Puchong Selangor Darul Ehsan adalah bekas suami kepada Responden.

[3] Responden Fatimah Jahan binti Mohamad Farook (No. K/P: 980423-08-5568) adalah beralamat di No. 16, Jalan Seri Bendahara 1/3, Taman Seri Bendahara, 45000 Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan merupakan bekas isteri kepada Pemohon.

[4] Responden yang bertindak sebagai Plaintiff sebelum ini telah memfailkan Tuntutan Mengubah Perjanjian Hak Jagaan Anak terhadap Pemohon yang bertindak sebagai Defendan melalui Saman No.: 10100-026-1017-2019 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor. Kes tersebut telah selesai diputuskan pada 12/4/2021 tanpa kehadiran Pemohon.

[5] Pemohon yang tidak berpuashati dengan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam itu berhasrat untuk membuat Semakan terhadap keputusan tersebut namun tempoh masa untuk Pemohon-Pemohon memfailkan semakan telah tamat pada 11/5/2021. Pemohon kemudiannya pada 20/10/2021 telah

memfailkan Permohonan Kebenaran Lanjut Tempoh Memfailkan Semakan melalui kes Permohonan no : 10000-085-0135-2021.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Berdasarkan Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014, mana-mana permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari daripada tarikh keputusan dikeluarkan oleh Mahkamah kecuali ianya dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Di dalam kes ini, oleh kerana keputusan yang mahu disemak tersebut telah dikeluarkan dan melebihi tempoh 30 hari, maka Pemohon telah memfailkan permohonan kebenaran lanjut tempoh semakan ini.

[7] Kami ingin menegaskan di sini bahawa di dalam mana-mana permohonan perlanjutan tempoh masa, adalah menjadi tanggungjawab Pemohon untuk menghujahkan tentang faktor-faktor tempoh kelewatan, sebab kelewatan, kebarangkalian untuk berjaya dalam rayuan dan tahap prejudis kepada pihak yang satu lagi untuk pertimbangan Mahkamah.

[8] Faktor-faktor tersebut telahpun dijelaskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Sharifah Badariah Bt. Mari lwn. Yasran b. Hj. Hussain [2012] JH34(2)* yang kemudiannya diikuti oleh Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan di dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz lwn. Azmi bin Abd. Aziz [2013] JH 36(1) 50*. Dalam kes *Aziah bin Abdul Aziz* Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah menyatakan;

“Kebenaran untuk melanjutkan masa rayuan adalah merupakan budi bicara Mahkamah. Mahkamah di dalam melaksanakan budi bicaranya akan mengambil kira 5 faktor iaitu :-

- i. tempoh kelewatan,*
- ii. alasan kepada kelewatan,*
- iii. kebarangkalian untuk rayuan tersebut dibenarkan dan juga*
- iv. tahap prejudis kepada Responden jika permohonan untuk lanjutan dibenarkan.*
- v. Kesilapan peguam, bentuk dan keadaan ianya telah dilakukan.*

Walau bagaimanapun, faktor ini hanyalah panduan bagi tujuan melaksanakan budi bicara sahaja dan tidak bermaksud menjadi satu keperluan yang ketat dan mandatori.

Ianya bukan suatu keperluan bahawa semua faktor perlu menyebelahi pihak pemohon di dalam melaksanakan kuasa budi bicara tersebut.

Tempoh kelewatan

[9] Berdasarkan permohonan dan afidavit Pemohon, penghakiman Tuntutan Ubah Hak Jagaan Anak tersebut telah diberikan pada 12/4/2021 dan tarikh yang sepatutnya semakan difailkan adalah sebelum atau pada 11/5/2021. Pemohon-telah menghujahkan bahawa dari tarikh perintah dikeluarkan sehingga permohonan kebenaran ini difailkan pada 20/10/2021 adalah mengambil masa selama 6 bulan.

[10] Oleh kerana tempoh kelewatan ini merupakan perkara asas bagi pertimbangan kami, kami telah merujuk kepada fakta kes, kami membuat

dapatan tempoh dari keputusan diberikan sehingga permohonan ini difailkan adalah hampir 6 bulan.

Alasan Kelewatan

[11] Pemohon berhujah bahawa sebab kelewatan untuk memfailkan semakan adalah kerana kelewatan Responden menyerahsampaikan perintah kepada Pemohon sehingga menyebabkan pihak Pemohon hanya mengetahui tentang kewujudan perintah tersebut selepas 158 hari dari tarikh perintah dikeluarkan.

[12] Pemohon berhujah berdasarkan kes *Thiruchelvasegaram a/l Manickavasegar v. Mahadevi a/p Nadchatiram (1998) 4 MLJ 297* di mana diputuskan:

“ the primary consideration in exercising discretion to extend time is whether the party can clearly demonstrate that there was no intention to ignore or flout the order and that the failure to obey was due to extraneous circumstances ”

Terjemahan: “ Pertimbangan utama dalam menjalankan kuasa budi bicara untuk melanjutkan tempoh masa ialah sama ada pihak yang memohon itu jelas dapat menunjukkan bahawa beliau tiada niat untuk mengabaikan atau melanggar sesuatu peraturan adalah disebabkan oleh faktor luaran ”.

[13] Berdasarkan kes rujukan di atas, Pemohon berhujah bahawa Pemohon tiada niat untuk melengahkan, menangguhkan atau melambatkan permohonan kebenaran pelanjutan tempoh masa memfailkan semakan kepada Mahkamah.

[14] Responden berhujah bahawa perintah tersebut telah dikeluarkan pada 12/4/2021 dan menyerahkan Perintah tersebut kepada Pemohon pada 1/8/2021

secara kediri di rumah kediaman Pemohon di alamat No.59 Jalan Bandar Puteri 10/9, Taman Bandar Puteri, 47180 Puchong Selangor sebagaimana Affidavit Penyampaian yang telah diikrarkan oleh Responden pada 21/9/2021 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dan telah ditandakan sebagai ekshibit “FJ-3”. Manakala di pihak Pemohon pula mendakwa hanya menerima perintah pada 30/9/2021 setelah Responden datang ke rumah Pemohon dengan menunjukkan perintah tersebut bagi tujuan mengambil anak.

[15] Dalam Hal ini, kami mendapati kenyataan Responden adalah lebih kukuh kerana disokong oleh Affidavit Penyampaian yang ditandakan sebagai “FJ-3”. Justeru kami dapati berdasarkan tarikh pemfailan permohonan ini pada 20/10/2021 maka tempoh 30 hari untuk Pemohon memfailkan semakan adalah dikira bermula dari tarikh penyerahan perintah oleh Responden kepada Pemohon iaitu pada 1/8/2021 dan tempoh untuk Pemohon memfailkan semakan tamat pada 31/8/2021. Maka dapat dirumuskan bahawa tempoh kelewatan adalah selama 50 hari bermula dari tarikh pemohon memfailkan permohonan iaitu pada 20/10/2021.

[16] Kami merujuk peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak demi keadilan pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh.

[17] Berdasarkan alasan-alasan tersebut, kami bersetuju bahawa kelewatan di dalam tempoh yang munasabah manakala sebab kelewatan adalah kerana kelewatan Responden menyerahsampaikan perintah kepada pihak Pemohon dalam tempoh yang sewajarnya. Pada hemat kami, faktor kebarangkalian semakan diterima jika kebenaran ini diberikan juga adalah wujud. Permohonan

ini juga tidaklah menjejaskan keadilan dan mendatangkan prejudis kepada mana-mana pihak. Sekalipun wujud prejudis kepada hak dan kepentingan Responden, prejudis tersebut dapat dipampaskan dengan secukupnya menerusi pemberian kos kepada Responden.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Notis Permohonan, Afidavit dan penghujahan pihak-pihak, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

- [1] Permohonan Pemohon diluluskan.
- [2] Permohonan Semakan hendaklah difailkan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.
- [3] Pemohon diperintahkan membayar kos kepada Responden sebanyak RM1000.00

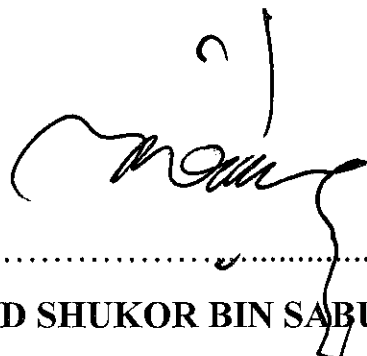
Dibaca dan ditandatangani oleh :-


.....

1. **YAA DATO' HJ. MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**

Pengerusi Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-


.....

2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan

Dipersetujui oleh :-



.....

3. YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor